



P U T U S A N

Nomor 2387 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MUHAMMAD ARRYADI FAHSAN ;**
Tempat lahir : Kota Bima ;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.12 RW.03, Kelurahan Penaraga,
Kecamatan Raba, Kota Bima ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Sukarela Puskesmas Asakota ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ARRYADI FAHSAN, pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di RT.02 RW.01 Kelurahan Kendo, Kecamatan Raba, Kota Bima atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya yaitu istri atau anaknya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap orang tersebut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa bahwa MUHAMMAD ARRYADI FAHSAN merupakan suami yang syah saksi korban Evayani berdasarkan buku akta nikah dengan Nomor 147/49/VI/2014, tanggal 23 Juni 2014 dan ketika selesai melaksanakan Resepsi pernikahan Terdakwa langsung pergi setelah selesai mengganti pakaian di rumah tempat rias pengantin sampai sekarang tanpa memberikan nafkah lahir dan batin terhadap saksi korban dan saksi korban pernah menghubungi lewat telepon dengan mengirim sms kepada Terdakwa pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam resepsi tersebut untuk membuka kado dan amplop pernikahan namun dijawab oleh Terdakwa "Kamu makan sendiri saja" dan selanjutnya Nomor Terdakwa sudah tidak pernah aktif lagi dan hingga kini Terdakwa masih dengan status suami saksi korban yang sah dan tidak pernah terjadi perceraian dan dengan demikian Terdakwa sudah tidak lagi memberikan kebutuhan hidup sehari-hari maupun kebutuhan biologis terhadap istrinya yang seharusnya dipenuhi oleh seorang suami sebagaimana layaknya menurut undang-undang perkawinan ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang mewajibkan Terdakwa selaku suami untuk memenuhi kewajiban istrinya baik lahir maupun batin ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas saksi korban telah ditelantarkan baik dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari maupun dalam pemenuhan kebutuhan biologis saksi korban selaku istri yang sah serta menelantarkan saksi korban secara psikis yaitu kebutuhan akan rasa aman dan perasaan akan ketenangan bagi saksi korban ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima, tanggal 17 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARRYADI FAHSAN** bersalah melakukan Tindak Pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya yaitu istri atau anak padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap orang tersebut melanggar Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARRYADI FAHSAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah segera ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 22/Pid.B/2015/PN.Rbi., tanggal 17 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARRYADI FAHSAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan Istri” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim yang menentukan lain, bahwa Terdakwa sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 22/PID/ 2015/PT. MTR., tanggal 26 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Pembanding/Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 22/Pid.B/2015/PN.Rbi, tanggal 17 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARRYADI FAHSAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan Istri” ;
2. Memidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ARRYADI FAHSAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Mennghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 22/Pid.B/2015/PN.Rbi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Juli 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 22/Pid.B/2015/PN.Rbi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juni 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Juli 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 13 Juli 2015 ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2387 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 6 Juli 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2015 juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 6 Juli 2015 pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 13 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 6 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan Kasasi Penuntut Umum :

- Bahwa pada dasarnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sependapat dengan seluruh pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim *a quo* yang mengambil alih memori banding Penuntut Umum, namun dalam hal berat ringannya putusan pidana terhadap Terdakwa Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak sependapat ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *a quo* tidaklah mencerminkan rasa keadilan dan tidak memadai bagi tujuan *edukatif, preventif, korektif* dan *represif*, dimana putusan *a quo* yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 3 (tiga) bulan sangatlah ringan dibandingkan ancaman pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT selama paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tidak akan

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2387 K/Pid.Sus/2015



memberikan efek jera kepada Terdakwa, bahkan akan menjadi tolok ukur bagi yang lainnya ketika akan melakukan perbuatan yang sama dengan Terdakwa, jika melihat dan mencermati ancaman pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT maka sudah sepantasnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan sehingga menimbulkan efek jera dan pembelajaran bagi masyarakat agar ke depan tidak terulang lagi perbuatan-perbuatan yang sama akibat putusan/hukuman yang diberikan kepada Terdakwa tidak mencerminkan keadilan;

- Bahwa disamping itu juga dalam amar putusan Majelis Hakim *a quo* yang menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tanpa memerintahkan apakah Terdakwa segera dimasukkan ke dalam tahanan ataukah tidak, sehingga Pemohon Kasasi/Penuntut Umum berpendapat putusan Majelis Hakim *a quo* perlu mencantumkan dengan jelas terhadap pidana penjara bagi Terdakwa mengingat Terdakwa tidak dilakukan penahanan maka seharusnya putusan penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus disertai dengan perintah segera dimasukkan ke dalam tahanan demi memudahkan dalam melaksanakan putusan tersebut ;

Alasan Kasasi Terdakwa :

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Muhammad Arryadi Fahsan (Pemohon Kasasi) hubungan dengan istri adalah telah bercerai di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima, dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bima Nomor 1055/Pdt.G/2014/PA.BM, tanggal 1 Desember 2014 ;
2. Bahwa berdasarkan amar putusan Pengadilan Agama Bima tersebut di atas, Terdakwa Muhammad Arryadi Fahsan (Pemohon Kasasi) telah membayar kewajiban-kewajibannya tersebut yaitu telah membayar pada saksi korban (Eva Yani binti Jaharuddin) berupa :

- Uang nafkah iddah sejumlah	Rp3.000.000,00
- Nafkah mut ah berupa uang sejumlah	Rp1.000.000,00
- Nafkah madya (lampau waktu) selama 6 (enam) bulan uang sejumlah	Rp1.000.000,00
- Biaya melahirkan sejumlah	Rp3.000.000,00
Jumlah	Rp8.000.000,00

Selanjutnya oleh Terdakwa Muhammad Arryadi Fahsan (Pemohon Kasasi) kewajiban-kewajibannya tersebut di atas telah membayarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai di depan Majelis Hakim yang memeriksa perkara perceraian tersebut ;

3. Bahwa dengan dibayarnya oleh Terdakwa Muhammad Arryadi Fahsan (Pemohon Kasasi) atas semua kewajiban-kewajibannya sebagai suami sesuai perintah Pengadilan Agama Bima seperti tersebut di atas yaitu dibayarnya sejumlah uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada mantan istrinya, maka hal tersebut merupakan adanya alasan pemaaf atas perbuatan kelalaian terhadap mantan istrinya (Eva Yani binti Jaharuddin) tersebut ;
4. Bahwa dengan adanya unsur alasan pemaaf tersebut di atas, maka Terdakwa Muhammad Arryadi Fahsan (Pemohon Kasasi) tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 22/Pid/2015/PT.MTR, tanggal 26 Mei 2015 tersebut di atas, justru itu Terdakwa menolaknya, karena hukumannya terlalu berat, akan tetapi Terdakwa Muhammad Arryadi Fahsan (Pemohon Kasasi) sangat sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 22/Pid.B/2015/PN.Rbi., tanggal 17 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi/Penuntut Umum yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringan pidana yang bukan menjadi alasan formal dan objek kasasi. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raba Bima mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain karena Terdakwa sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, telah berdasarkan pertimbangan hukum yang benar ;
- Bahwa sebelum pernikahan resmi Terdakwa telah menghamili korban Eva Yani, kemudian Terdakwa melakukan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2014 berdasarkan buku Nikah Nomor 147/49/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2387 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah selesai diteruskan resepsi perkawinan pada hari akad nikah itu juga, akan tetapi setelah selesai pernikahan Terdakwa ganti pakaian penganten, Terdakwa langsung meninggalkan rumah korban tanpa pemberitahuan dan tanpa memberikan nafkah lahir batin kepada korban sampai dengan putusan perceraian tanggal 1 Desember 2014 ;
- Bahwa dengan demikian alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena tidak sesuai ketentuan Pasal 253 KUHAP dan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, fakta-fakta dalam pemidanaan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karena itu permohonan kasasi/Jaksa/Penutnut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena meninggalkan korban sebagai istrinya begitu selesai resepsi pernikahan, sampai sekarang tidak pernah kembali, apalagi memberikan nafkah lahir maupun batin tindakan tersebut adalah merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, sebagai suami seharusnya memberikan perlindungan kepada istri justru malah menelantarkan; Terdakwa saat ini sudah bercerai dan sudah memenuhi kewajibannya sesuai putusan Pengadilan Agama sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun meski Terdakwa telah membayar uang iddah, nafkah mut'ah, masa lampau, biaya melahirkan kesemuanya tidak menghapus tindak pidananya dan hal tersebut bukan merupakan alasan kasasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 KUHAP, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2387 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **MUHAMMAD ARRYADI FAHSAN** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **10 Mei 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa** ;

Hakim – Hakim Anggota ;

Ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis ;

Ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

Ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 19590430 198512 1 001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2387 K/Pid.Sus/2015